

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 지장관로 이설공사 공사지연에 대한 관계기관 협의 미흡

소 관 부 서 √√√지사

조 치 부 서 √√√지사

내 용

1. 업무 개요

√√√지사는 타기관의 건설공사 시행에 따라 지장이 발생하는 소관 광역상수도 시설물의 이설을 위한 지장관로 이설공사를 각 기관으로부터 수탁받아 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제47조(공사의 일시정지)에 따라 공사감독관은 발주기관의 필요에 의하여 계약담당공무원이 지시한 경우 등의 경우에는 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있으며, 부지제공·보상업무·지장물처리의 지연, 공사 이행에 필요한 인·허가 등 행정처리의 지연과 계약서 및 관련 법령에서 정한 발주기관의 명시적 의무사항을 정당한 이유없이 불이행하거나 위반하는 경우와 같이 발주기관의 책임있는 사유에 의한 공사정지기간이 60일을 초과하는 경우에 발주기관은 그 초과된 기간에 대하여 잔여 계약금액에 초과일

수 매 1일마다 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리를 곱하여 산출한 금액(이하 “지연이자”라 한다.)을 준공대가 지급시 계약상대자에게 지급하여야 한다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제64조 및 같은 법 시행규칙 제74조, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제15조에 따라, 계약을 체결한 날(또는 직전 조정기준일)부터 90일 이상 경과하고 동시에 입찰일(또는 직전 조정기준일)을 기준으로 지수조정률 또는 품목조정률이 3% 이상 증감된 때에는, 계약상대자가 공사 완료대가를 수령하기 전까지 계약금액 조정을 신청하는 경우, 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가에 품목조정률 또는 지수조정률을 곱하여 산출한 금액(이하 “물가변동금액”이라 한다.)을 증액 조정하여야 한다.

또한, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제23조에 따라 공사계약에 있어서 공사기간 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 계약상대자의 신청에 따라 그 변경된 내용에 따라 발생한 추가비용을(이하 “간접비”라 한다.) 실비를 초과하지 않는 범위안에서 조정하여야 한다.

그런데, √√√지사가 각 관련기관과 체결한 지장관로 이설공사 위·수탁 협약서에 따르면 설계변경 또는 관련법령 등의 개정으로 이설공사비의 증감사유가 발생한 경우 협의하여 이설공사비를 변경할 수 있고, 이설공사가 장기간 지연될 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조(물가변동에 따른 계약금액의 조정)에 따른 계약금액 조정을 청구할 수 있고 각 위탁 기관은 특별한 경우를 제외하고 이를 인정하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, √√√지사에서 시행중인 2건의 지장관로 이설공사는 계약상대자의 책임이 없는, 관련기관의 사유로 인해 장기간 공사중지가 발생하고 있으며, 위 규정에 따른 지연이자, 물가변동금액, 간접비와 같은 추가 공사비용이 발생할 우려가 있다.

따라서 √√√지사는 위탁 기관 등의 사유로 공사비가 증액될 사유가 발생한 경우 위·수탁 협약서에 따라 해당 공사비 증액 사유를 명확히 하여 관련 기관과 협의를 하여야 하나, 감사일 현재까지 원인자(▣▣▣군, ※※시)와 공사비 증액 사안에 대한 협의가 이루어지지 않았으며, 이에 따라, 공사 재개시 예산 미확보에 따른 대가지급 지연, 이설공사비 증액에 대한 분쟁이 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 √√√지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 √√√지사장은 향후 공사 재개시 예산 미확보에 따른 대가지급 지연, 이설 공사비 증액에 대한 분쟁이 발생하지 않도록, 관련기관과의 협의를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)